PUNTOS PLUS · GASOLINERAS TURKAJ · DOCUMENTO INTERNO DEL EQUIPO

Análisis legal de la app y opciones para quemar puntos

10 de noviembre de 2026 · Funciones en producción y en beta

> Este documento ordena la información para que el equipo decida. No es asesoría legal: las normas se consultaron en fuentes públicas y lo marcado "por confirmar" requiere validación profesional.

Resumen

Rifa

En Guatemala las rifas las autoriza la **Gobernación Departamental**, aunque los boletos sean gratis. Hoy está en beta (pocos probadores).

Datos personales

No hay ley general todavía (iniciativa en el Congreso). La política de privacidad ya quedó completa el 10-nov.

Quemar puntos

Se puede sin costo ni trámites quitando el **azar** o dando cosas **sin valor en dinero**.

Decisiones para el equipo

#	DECISIÓN	OPCIONES	RECOMENDACIÓN
1	**¿Qué hacemos con la rifa?**	☐ Tramitar autorización ☐ Cambiarla por subasta ☐ Seguir en beta	Subasta, o beta mientras se decide
2	**¿Con qué empezamos a quemar puntos?**	☐ Protección de nivel ☐ Personalización ☐ Minijuegos de feria ☐ Otra (ver tabla)	Protección de nivel + personalización
3	**Plazo de aviso para cambios e inactividad**	☐ 15 días (escrito hoy) ☐ Otro: _____	15 días
4	**¿El registro debe validar la mayoría de edad?**	☐ Sí, con la fecha de nacimiento ☐ No, basta el texto	Sí
5	**Puntos por la encuesta de Shell**	☐ Revisar contrato de franquicia ☐ Mantener como está	Revisar el contrato
6	**¿Consultamos a un abogado?**	☐ Sí (preguntas al final) ☐ No por ahora	Sí, antes de abrir la rifa a todos

Riesgo por función

FUNCIÓN	RIESGO	QUÉ REVISAR O HACER
Rifa mensual	Alto	Autorización de la Gobernación Departamental, ISR sobre el premio, bases públicas y acta del sorteo. Apple exige bases dentro de la app y aclarar que no patrocina.
Minijuegos tipo casino (planificado)	Alto con premios de valor	Con premios en puntos o productos puede considerarse juego de azar. Solo con premios sin valor.
Puntos por encuestas de Shell	Medio · contrato	No es ilegal, pero premiar la encuesta de Shell puede ir contra sus reglas o el contrato de franquicia.
Degradación y pérdida de puntos	Medio al encenderla	Hoy apagada. Los Términos prometen 15 días de aviso antes de activarla; cumplirlo con un anuncio en la app.
Cambios al programa	Corregido	Antes decía "en cualquier momento"; ahora 15 días de aviso si se reducen beneficios. Confirmar si el reglamento debe registrarse ante DIACO.
Registro (DPI, teléfono, nacimiento, NIT)	Corregido	Mayoría de edad (18+) en Términos y Privacidad. Pendiente: validarla en el registro (decisión 4).
Política de privacidad	Corregido	Declara PROPER, vehículos, calificaciones, huella, copia en el celular y borrado inmediato. Debe coincidir con la ficha de Play Store.
Calificación de operadores	Bajo	Si se usan para decisiones laborales, informarlo por escrito a los colaboradores.
Catálogo con tiendas asociadas	Bajo	Acuerdo escrito con cada tienda sobre quién responde por el premio.
Precios de combustible	Bajo	Que coincidan con el precio en bomba (publicidad engañosa).
Ubicación, push, borrar cuenta, Google, artes	Sin pendientes	Ya declarados o resueltos.

La rifa en detalle

Cómo funciona hoy

- Los boletos se compran con puntos (5 por defecto o lo que fije el admin); el punto vale Q0.10.
- La 5.ª encuesta del día da un boleto gratis.
- El sorteo es automático al terminar el mes, con azar estándar de la base de datos, sin acta ni testigos.
- El premio se entrega como canje con código. Solo la ven los probadores de la beta.

Por qué necesita permiso

Pagar algo de valor, que decida el azar y que haya un premio es lo que define una rifa. El Reglamento de Lotería, Rifas y Juegos Similares (reformado en 2015) pide autorización de la Gobernación Departamental; en promociones grandes un delegado de Gobernación asiste al sorteo. Los premios de rifas y sorteos además pagan ISR (Decreto 10-2012; tasa por confirmar).

Caminos posibles

CAMINO	ESFUERZO	QUÉ IMPLICA
Tramitar la autorización	Trámite	Gratis y presencial, unos 5 días hábiles según una guía (cada Gobernación puede pedir más). Además: acta del sorteo, azar criptográfico, retención de ISR.
Cambiarla por una subasta de puntos	Sin trámite	Sin azar no es rifa. Gana quien ofrece más puntos; el premio lo pone una tienda aliada. Requiere desarrollo en la app.
Seguir en beta	Nada	Exposición baja mientras se decide. No abrirla a todos.

Opciones para quemar puntos sin costo ni trámites

La regla: lo que necesita permiso es **pagar + azar + premio con valor**. Basta con quitar una de las tres.

OPCIÓN	COSTO	CÓMO FUNCIONA
1. Protección de nivel ★	Cero	Pagar puntos para pausar el contador de inactividad (ej. 300 pts = 7 días) o asegurar el nivel un mes. Ideal cuando se encienda la degradación.
2. Personalización ★	Cero	Colores y fondos premium de la tarjeta, artes y colores especiales del vehículo, marcos, insignias, álbum coleccionable.
3. Minijuegos de feria	Cero	Ruleta, raspadito o tragamonedas con puntos que solo dan insignias, cosméticos o lugar en un ranking. Nunca puntos ni productos.
4. Subasta mensual	Cero	Gana quien ofrece más puntos; premio de una tienda aliada a cambio de anunciarse; a quien no gana se le devuelven los puntos.

OPCIÓN	COSTO	CÓMO FUNCIONA
5. Prioridad	Cero	Acceso anticipado a promociones, apartar premios con pocas unidades, atención preferente en eventos.
6. Puntos + quetzales	Bajo	Pagar parte con puntos en artículos con buen margen (aceites, accesorios). Lo cedido sale del margen.
7. Premios de aliados	Bajo	Canjes en tiendas asociadas que ellas financian a cambio de clientes.

★ Recomendadas para empezar. Para todas: precio en puntos claro antes de confirmar, aviso de que no se devuelven y reglas en los Términos. En iOS, confirmar que Apple acepte cosméticos pagados con puntos de lealtad.

Textos corregidos el 10-nov (ya en producción)

Términos y Condiciones

- **Registro:** el programa es para mayores de 18 años; se pueden suspender cuentas de menores.
- **Independencia de marca:** Google y Apple no patrocinan el programa ni sus rifas.
- **Rifa:** bases mínimas (premio, valor, costo y fecha publicados antes; boletos con puntos o gratis; ganador al azar tras el cierre; entrega en estación; no canjeable por dinero; sujeta a impuestos).
- **Encuestas y calificaciones:** sección nueva; voluntarias, con el límite diario indicado en la app.
- **Inactividad:** aviso antes de bajar de nivel o perder puntos; activación y cambios con 15 días de anticipación.
- **Privacidad:** menciona a PROPER y remite a la Política de Privacidad.
- **Modificaciones:** 15 días de aviso si se reducen beneficios; quien no esté de acuerdo puede eliminar su cuenta.

Política de Privacidad (puntosplus.vercel.app/privacidad.html)

- Detalle de compras, vehículos, calificaciones, foto de perfil, huella o rostro (solo llave pública) y copia local en el celular.
- Con quién se comparte: Gasolineras Turkaj, PROPER, Supabase, Vercel, Google y autoridades.
- Borrado inmediato desde la app (máximo 30 días por correo); compras y canjes quedan sin datos personales por obligaciones fiscales.
- Secciones nuevas: menores de edad y cambios a la política.

Preguntas si se consulta a un abogado

1. ¿La rifa con boletos comprados con puntos necesita autorización de la Gobernación? ¿Y si los boletos fueran solo gratis?
2. ¿Una subasta de puntos con premio donado por una tienda aliada queda fuera del reglamento de rifas?
3. ¿Cómo debe hacerse un sorteo válido: notario, delegado de Gobernación, acta?
4. ¿Qué tasa de ISR aplica al premio, quién la retiene y qué constancia guardar?

5. ¿El reglamento del programa debe registrarse ante DIACO como contrato de adhesión?
6. ¿Minijuegos con premios sin valor en dinero quedan fuera de juegos de azar?
7. ¿Dar puntos por la encuesta de Shell choca con el contrato de franquicia?

Fuentes consultadas

- Autorización de rifas y sorteos — livinginguatemala.com/es/tramites/gobern-autorizacion-rifas-sorteos
- Ministerio de Gobernación, base normativa del reglamento — mingob.gob.gt (FP-PE-CRT-SA-DISAF-SIGENOVE1.pdf)
- Bases de promoción con delegado de Gobernación — banrural.com.gt (Promoción Mundial del Millón 2026)
- ISR sobre premios de rifas y sorteos — prensalibre.com/?p=13752980
- Iniciativa de ley de datos personales — emisorasunidas.com (16-jul-2026)
- Habeas data en Guatemala — consortiumlegal.com (23-sep-2026)
- Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Decreto 006-2003 — wipo.int/wipolex/es/text/235834
- Registro de contratos de adhesión ante DIACO — lahora.gt (27-may-2019)